

حكم بقاء العقل بعد إن شاء الوصية

إذا صدرت الوصية من شخص عاقل ثم طرأ الجنون أو العته على الموصى بعد إنشاء الوصية فإن استمرار الوصية يتوقف على نوع الجنون الطارئ وقد اختلف الفقهاء في ذلك على النحو التالي

الجنون غير المطبق: فإن الوصية لا تبطل بالجنون غير المطبق باتفاق الفقهاء وذلك لأنه يشبه الاغماء الطارئ لا يبطل التصرفات السابقة ولا يؤثر على صحتها

الجنون المطبق: إذا كان الجنون مطبقاً فقد اختلف الفقهاء في أثره على الوصية على قولين:

القول الاول: تبطل الوصية بطرء الجنون المطبق حيث ذهب الحنفية و الامامية إذا صدرت الوصية من شخص عاقل ثم طرأ الجنون على الموصى بعد إنشاء الوصية بطلت الوصية واشترط الامامية للبطلان بقاء الجنون بالموصى الى وفاته

وحجة هذا القول:

إن الوصية من التصرفات غير اللازمة فهي لا تلزم بمجرد إنشائها بل تظل قابلة للتعديل أو الرجوع عنها ما دام الموصى حياً ولهذا يشترط لصحتها استمرار اهلية العقل حتى الوفاة لا عند الانشاء فقط لأن الوصية لا تنفذ إلا بالموت فطرء الجنون المطبق قبل الوفاة يعد مانعاً من تمام الاهلية و يفضى الى بطلان الوصية عند من يرى أن التصرفات غير اللازمة لا تلزم إلا إذا اقترنت باهلية كاملة عند لحظة نفاذها

القول الثانى:

ذهب المالكية الى أن الجنون الطارئ لا يؤثر على صحة الوصية مطلقاً متى أنشأها الموصى حال إفاقته سواء كان الجنون مطبقاً أو غير مطبق

وحجة هذا القول:

إن الموصى حال تمتعه بقواه العقلية يعامل معاملة العاقل لان مناط صحة التصرفات المالية هو الادراك و التمييز وقت الانشاء فاذا صدرت الوصية فى تلك الحالة فانها تعد صحيحة و نافذة ولا يؤثر فيها ما يطرأ لاحقا من جنون لان العبرة فى صحة الوصية بحال الموصى وقت إنشائها لا بما يطرأ عليه بعده إذ لا ينقض تصرف صدر عن ارادة سليمة بأمر طارئ

موقف القانون المصرى: قرر قانون الوصية المصرى أن:

اولا: الجنون غير المطبق لا يؤثر على صحة الوصية وهو ما يتفق فيه مع ما ذهب اليه جمهور الفقهاء من المالكية و الحنفية و الامامية باعتباره جنونا عارضا لا يزيل الاهلية بشكل دائم ولا يبطل التصرفات التى صدرت حال العقل

ثانيا: الوصية تبطل اذا كان الجنون مطبقا واتصل بالموت وهو ما يوافق مذهب الحنفية و الامامية فى الجملة لكنه اضاف شرط اتصال الجنون بالموت وهو شرط لم ينص عليه الحنفية وانما وافق فيه رأى الامامية مما يظهر تأثر القانون بالمزج بين المذاهب الفقهية

و بذلك يلاحظ أن القانون المصرى:

وافق جمهور الفقهاء فى حالة الجنون غير المطبق و افقة الحنفية و الامامية فى بطلان الوصية بالجنون المطبق اضاف شرطا دقيقا يبرز حرصه على استمرار الاهلية حتى لحظة الوفاة ما يحقق ضبطا تشريعيا فى وقت نفاذ الوصية و يظهر ميله الى مذهب الامامية فى هذا التفصيل

ميراث القاتل

الناظر فى موانع الميراث تجد محل اتفاق بين العلماء فى كون القتل مانعا من موانع الميراث فمتى قتل الوارث من سيرته فى المستقبل يحرم من ميراثه قولا واحدا لقول النبى لا يرث القاتل

إلا أنهم اختلفوا فى ماهية القتل المانع من الميراث على أربعة اقوال:

القول الاول للشافعية:

مطلق القتل مانع من الميراث سواء اكان عمدا عدوانا ام لا وسواء أكام بالمباشرة ام بالتسبب

الدليل: عموم قول النبى صلى الله عليه و سلم "لا يرث قاتل" فدل عموم الحديث على أن جنس القتل مانع من موانع الميراث اذ ان الحديث لم يفرق بين العمد و الخطأ فيحمل العام على عمومه

القول الثانى للحنفية:

كل قتل يوجب القصاص او الكفارة يكون مانعا من موانع الميراث وما لم يكن كذلك لا يعتبر مانعا وعليه فيدخل فى القتل المانع من الميراث الانواع الآتية:

- القتل العمد
 - القتل شبه العمد
 - القتل الخطأ
 - كل قتل شبيه بالقتل الخطأ
- و قد استدل الحنفية بعموم قوله صلى الله عليه و سلم "لا يرث القاتل"

القول الثالث للمالكية:

إن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان سواء أكان مباشرة بأن يقتله بمسدس أو سيف أم كان قتلا بالتسبب كأن حفر له

حفرة فوقع فيها فمات او وضع له السم فى الشراب فشربه ومات
أما القتل بعذر كمن كان يدافع عن نفسه او القتل خطأ فلا يعد سببا
فى حرمان الوارث من ميراثه

القول الرابع للحنابلة:

يحرم القاتل من الميراث إن كان القتل يؤدى الى وقوع عقوبة عليه أما
القتل الذى لا يؤدى الى وقوع عقوبة على القاتل فلا يكون سببا لحرمان
القاتل من إرثه و عليه فيدخل تحت القتل المانع من الميراث الانواع
الآتية:

القتل العمد لوجود عقوبة القصاص فيه
القتل شبه العمد لوجود الدية و الكفارة
القتل خطأ لوجود الدية و الكفارة

إن كان القاتل غير مكلفا لان الدية يجب أن يخرجها الاهل
قتل المسلم فى الحرب شخصا آخر ظانا منه انه غير مسلم فهنا تجب
الكفارة
واما غير ذلك كالدفاع عن النفس او القتل بحق فلا يعد مانعا من
الميراث

و اخيرا قال الامام ابن قدامة رحمة الله:

لأن توريث القاتل ربما أفضى الى قتل الموروث استعجالا لميراثه وكل
قتل يضمن بقتل او دية او كفارة يمنع الميراث لذلك وما لا يضمن
كالقصاص و القتل فى الحد لا يمنع لانه فعل مباح فلم يمنع الميراث
كغير القتل ولان المنع فى العدوان كان حسما لمادة العدوان ونفيا
للقتل المحرم فلو منع هنا لكان مانعا من استيفاء الواجب او الحق
المباح استيفاءه